

신 · 구조문대비표

현	행	개	정	안
II. 용어의 정의 1. <u>상시고용종업원수, 연간매출액, 시공능력평가액, 자산총액</u> 가. "<u>상시고용종업원수</u>"라 함은 사업자가 상시고용하고 있는 하도급계약체결시점의 직전 사업년도 종업원 수를 말하며 이의 판단은 사업자가 관할세무서장에게 신고한 "<u>원천징수이행상황신고서</u>"상의 12월말 월급여 간이세율(A01)의 총인원을 기준으로 한다. 나. "<u>연간매출액</u>(이하 '매출액'이라 한다)"이라 함은 사업자의 하도급계약체결시점의 직전 사업년도의 매출총액을 말하며 이의 판단은 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 의거 작성된 감사보고서 또는 관할세무서장이 확인·발급하는 "<u>재무제표증명원</u>"의 손익계산서상의 매출액을 원칙으로 하나, 불가피한 경우 "<u>부가가치세 과세제표준 증명원</u>"상 매출과세표준의 합계금액으로 할 수 있다. 다. "<u>시공능력평가액</u>"이라 함은 사업자의 하도급계약체결시점에 적용되는 시공능력평가액을 말하며, 수개 공종의 등		II. 용어의 정의 1. <u>연간매출액, 시공능력평가액, 자산총액</u> (삭 제) 가. (현행 나.와 같음) 나. (현행 다.와 같음)		

록을 한 경우에는 이를 합산한다.

라. "자산총액"이라 함은 사업자의 하도급 계약체결시점의 직전 사업년도의 자산 총액을 말하며, 이의 판단은 「주식회사 의 외부감사에 관한 법률」에 의거 작성된 감사보고서 또는 관할세무서장이 확인· 발급하는 "재무제표증명원"의 재무상태표 상의 자산총액으로 한다.

마. 신규사업자로서 하도급계약시점의 직전년도의 자산총액, 상시고용종업원 수, 매출액을 정할 수 없을 경우의 "자 산총액"은 사업개시일 현재의 재무상 태표상에 표시된 자산총액, "상시고용종 업원수"는 하도급계약체결일 현재 상시고 용하고 있는 종업원 수, 매출액은 사업개 시일부터 하도급계약체결일까지의 매출 액을 1년으로 환산한 금액을 각각 적용 한다.

바. 1개 사업자가 2개 이상의 업종(예 : 건설, 제조)을 영위할 경우 그 사업자 의 매출액, 자산총액, 상시고용종업원 수를 업종별로 구분하지 않고 합산하 여 산출한다.

2. (생략)

3. 기간계산

가. (생략)

나. 이 지침에서 과거 1년간 또는 과거 3년간

다. (현행 라.와 같음)

라. -----
-----자산총액, 매출액-----

----- 자산총액, 매출액 -----

-----.

마. -----

----- 매출액, 자산총액을 -----

-----.

2. (현행과 같음)

3. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

등 기간산정의 시기(始期)를 결정함에 있어서 신고사건의 경우는 신고접수일을, 직권조사 사건의 경우는 직권조사계획 발표일 또는 조사공문 발송일 중 뒤의 날을 기준으로 한다.

III. 공정화지침

1. 법 적용대상이 되는 제조·수리·건설 및 용역위탁의 범위

가. ~ 나. (생략)

다. 건설위탁의 범위

- (5) 주택건설 등록업자의 건설위탁

「주택법」 제9조에 따른 주택건설사업 등록사업자가 그 업에 따른 주택건설공사의 전부 또는 일부를 시공자격이 있는 다른 사업자에게 시공위탁 한 경우라. 용역위탁의 범위

<지식·정보성과물의 작성위탁의 법 적용 예시>

- (1) 사업자가 정보프로그램 작성을 업으로 하는 경우

(가) 「소프트웨어산업 진흥법」 제2조 제1호의 규정에 의한 소프트웨어 (컴퓨터·통신·자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령·제어·입력·처리·저장·출력·상호 작용이 가능하도록 하게 하는 지시·명령<음성이나 영상정보 등을 포함

----- 자료
제출요청일, 출석요청일, 현장조사 실시
일 중 가장 빠른 날-----.

III. 공정화지침

1. -----

가. ~ 나. (현행과 같음)

다. -----

- (5) -----

「주택법」 제4조에 -----

라. -----

- (1) -----

(가) 「소프트웨어 진흥법」 -----

한다>의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서나 그 밖의 관련 자료를 말한다. 이하 같음)의 작성을 위탁하는 것

(나) 「국가정보화 기본법」 제3조 제1호의 규정에 의한 "정보"(특정 목적을 위하여 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되어 부호·문자·음성·음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다)의 작성을 다른 사업자에게 위탁하는 것

(2) ~ (3) (생략)

<역무의 공급위탁의 법 적용 예시>

(1) ~ (5) (생략)

(6) 사업자가 「소프트웨어산업 진흥법」 제2조 제3호에 따른 소프트웨어사업으로 하는 경우

(7) (생략)

(8) 사업자가 방송·방송영상제작, 영화제작, 공연기획을 업으로 하는 경우 녹음, 촬영, 음향, 조명, 보조출연, 미술, 편집 등을 다른 사업자에게 위탁하는 것

(9) 사업자가 「건축법」 제2조 제1항 제12호의 규정에 의한 건축주 등 부동산공급을 업으로 하는 경우 「건

(나) 「지능정보화 기본법」 제2조 제1호의 규정에 의한 "정보"((삭제) 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 부호·문자·음성·음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다)의 작성을 다른 사업자에게 위탁하는 것

(2) ~ (3) (현행과 같음)

(1) ~ (5) (현행과 같음)

(6) ----- 「소프트웨어 진흥법」 -----

(7) (현행과 같음)

(삭제)

(8) -----

축물의 분양에 관한 법률」 제2조 제
2호의 규정에 의한 분양의 업무를
다른 사업자에게 위탁하는 것

(10) 사업자가 도·소매를 업으로 하는
경우 물품의 판매를 다른 사업자에게
위탁하는 것

(11) 이상에서 열거한 역무의 공급을 위
탁받은 사업자가 위탁받은 역무의 전
부 또는 일부를 다른 사업자에게 위
탁하는 것

3. 서면의 발급

(1) ~ (8) (생략)

(9) 추가공사의 위탁과 관련한 경우

(라) 구체적인 계약서 형태를 갖추지 않
았으나 원사업자의 현장관리자가 추
가공사에 대한 금액산정이 가능한 약
식서류 등을 제공한 경우는 불완전한
서면발급으로 본다.

3-1. ~ 15. (생략)

16. 설계변경 등에 따른 하도급대금의 조정
(법 제16조)

가. 원사업자가 발주자로부터 설계변경
등에 따른 하도급대금의 조정을 받은
경우 추가금액의 내용과 비율이 명확한
경우에는 그 내용과 비율에 따라 수급
사업자에게 지급하여야 하고, 내용이 불명확
한 경우에는 발주자가 지급한 평균비율을

(삭제)

(9) -----

3. -----

(1) ~ (8) (현행과 같음)

(9) -----

(다) -----

3-1. ~ 15. (현행과 같음)

16. -----

가. -----
-----계약금액-----

----- 수급
사업자에게 하도급대금을 지급-----

적용 지급하여야 한다.

나. 원사업자가 발주자로부터 물가변동 등 경제상황의 변동에 따른 하도급 대금의 조정을 받은 경우, 하도급계약이 발주자로부터 조정받기 이전에 체결되었다 하더라도 발주자로부터 조정 받은 기준시점 이후 잔여공사에 대하여 수급사업자에게 대금을 조정해준 경우에는 적법한 것으로 본다.

다. ~ 바. (생략)

17. 부당한 경영간섭의 금지 (법 제18조)

가. ~ 라. (생략)

마. 다음과 같은 행위는 법 제18조 제2항 제3호에서 금지하는 경영상의 정보 요구행위에 해당되지 아니한다.

(1) 원사업자가 관계법령 상 자신의 의무를 이행하기 위하여 필요한 정보를 요구하는 경우(예: 건설위탁과 관련하여 원사업자가 수급사업자 소속 근로자의 임금을 구분 지급 또는 직접 지급하기 위하여 필요한 임금 관련 정보를 요구하는 경우)

나. -----

----- 계약

금액-----

-----.

다. ~ 바. (현행과 같음)

17. -----

가. ~ 라. (현행과 같음)

마. -----

-----.

(1) -----

-----, ESG 관계법령 등 준

수를 위해 필요한 정보를 요구하는 경우,

성실한 협의를 거쳐 수급사업자의 의사에

따라 연동계약을 체결 및 이행하기 위해

필요한 정보를 요구하는 경우)

(2) ~ (5) (생략)

17-1. ~ 20. (생략)

21. 하도급법 위반사업자에 대한 조치

가. ~ 라. (생략)

마. 공정거래위원회는 조사개시일(신고사건의 경우 신고접수일, 직권조사사건의 경우 직권조사계획 발표일 또는 조사공문 발송일 중 뒤의 날) 이전에 해당 사업자가 자체적으로 점검하여 확인한 법위반 행위에 대해 대금지급, 특약 삭제·수정 등 스스로 시정(수급사업자에게 피해가 발생한 경우 그 피해구제 조치 완료도 포함)한 사안에 대해서는 법 제25조, 법 제25조의3, 법 제26조 제2항, 법 제32조에 따른 조치를 배제할 수 있다.

(2) ~ (5) (현행과 같음)

17-1. ~ 20. (현행과 같음)

21. -----

가. ~ 라. (현행과 같음)

마. -----

----- 자료제출요청일, 출석요청일, 현장조사 실시일 중 가장 빠른 날) -----

-----.